МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.01.27 № 5/97

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН
С.ГАНБААТАР ТАНАА

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатар Та Сүхбаатарын талбайд өлсгөлөн зарласантай холбогдуулан Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Танд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

- Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцод Монгол Улсын иргэдийн итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх, эрх чөлөө баталгаажсан боловч таны сонгосон өлсгөлөн зарлах арга нь тэмцлийн хамгийн эцсийн хэлбэр бөгөөд ихэнх тохиолдолд өөр бусад арга хэрэгсэл хэрэглэх боломжгүй нөхцөлд хэрэглэдэг. Өлсгөлөн зарлах нь Таны амь нас, эрүүл мэндэд нөхөгдөшгүй хохирол учруулах эрсдэлтэй тул Сүхбаатарын талбайд зарласан өлсгөлөнг даруй зогсоож, өөр арга хэлбэрээр үзэл бодол, шаардлагаа илэрхийлэх;

- Та Улсын Их Хурлын гишүүний хувьд хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл санаачлах, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг бусад байгууллагын даргад асуулга, асуулт тавьж хариу авах, шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуудлаар Улсын Их Хурлын шийдвэрийн төсөл санаачилж хэлэлцүүлэх, хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтийн талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас мэдээлэл шаардаж авах, аль ч байгууллагад чөлөөтэй нэвтэрч албан тушаалтантай уулзах зэрэг бүрэн эрхтэй байх тул дээрх арга замаар өөрийн шаардлагаа илэрхийлж, шийдвэрлүүлэх;

- Таны тавьж буй шаардлага, байр суурийг дэмжигч зарим иргэд нийгмийн харилцааны сүлжээгээр дамжуулан иргэд, олон нийтийг Сүхбаатарын талбайд цугларахыг шууд ба шууд бус байдлаар уриалж, улмаар олон нийтийг хамарсан жагсаал цуглаан болон өргөжих эрсдэл байна. Энэ нь Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу хуулийн дагуу хориглосон, мөн коронавируст халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй арга хэмжээ болно. Энэ нөхцөл байдал Та болон таныг дэмжигч иргэд, үүрэг гүйцэтгэж буй эрүүл мэндийн болон цагдаагийн алба хаагчдын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндэд эрсдэл учруулж болзошгүй тул Сүхбаатарын талбайд цуглахгүй, олноор бөөгнөрөхгүй байх зэргээр халдвар тархахаас сэргийлэхэд чиглэсэн хууль, журмыг дагаж мөрдөхийг Улсын Их Хурлын гишүүний хувьд олон нийтэд уриалах.

000000159

Цаашид Монгол Улсын Үндсэн Хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих асуудлаар Улсын Их Хурлаас хууль тогтоомж гаргах, иргэд олон нийттэй хэлэлцэх зэрэг асуудлаар Комиссын гишүүд бид мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх зэргээр хамтран ажиллахад бэлэн байгааг Танд уламжилж байна.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД